

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 600/2533

นาง ประจวบ มา ตูลกุล ที่ 1 นาย กิม

เสียง มาตุลกุล ที่ 2

โจทก์

นาย วิเชียร บุญอ้อม ที่ 1 นาง กาหลง

บุญอื่น ที่ 2

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 851

การที่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นนายวงแชร์ตกลงกับจำเลยที่ 1 และ น. ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกวงเปียแชร์นำเงินไปชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ที่ 2 ทำละเมิดต่อ น. โดยโจทก์ทั้งสองรับจะเป็นผู้ส่งเงินแชร์วงดังกล่าว และแชร์วงอื่นอีกแทนจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกวงด้วยนั้น ข้อตกลงเช่นนี้เป็นการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ทำละเมิดต่อ น. เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบไม่อาจบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวได้ หนี้เงินแชร์อันเกิดจากการที่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นนายวงแชร์ได้ออกแทนจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกวงไปนั้นเป็นหนี้เงิน โจทก์ทั้งสองมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัด.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นนายวงแชร์ จำเลยทั้งสองเข้าเล่นแชร์กับโจทก์ในการเล่นแชร์ดังกล่าวมีข้อตกลงกันด้วยว่าหากลูกวงคนใดเปียได้แล้วไม่ส่งเงินแชร์ โจทก์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแชร์แทน ต่อมาจำเลยทั้งสองเปียแชร์ได้รับเงินแชร์ไปแล้วหลังจากนั้นจำเลยทั้งสองได้ส่งเงินแชร์ให้โจทก์ถึงงวดวันที่ 25 ธันวาคม 2527 จำเลยก็ผิดนัดไม่ส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์ เมื่อนับแต่งวดที่จำเลยทั้งสองผิดนัดดังกล่าวถึงงวดสุดท้ายรวม 6 เดือนเป็นเงิน 6,000 บาท โจทก์ทวงถามก็ไม่ชำระ โจทก์จึงต้องชำระเงินให้ลูกวงที่เปียแชร์ได้แทน ทำให้โจทก์เสียหาย ขอดิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันฟ้องเพียง 7 เดือน 15 วัน คิดเป็นเงิน 281.25 บาท รวมเป็นเงิน 6,281.25 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยได้เล่นแชร์กับโจทก์และได้เปียแชร์ไปแล้วจริง แต่ต่อมาโจทก์รับโอนหนี้แชร์พิพาทไปเป็นของโจทก์ จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนัดจึงไม่ต้องชำระเงินแชร์แก่โจทก์ และที่โจทก์ฟ้องขอดิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 6,000 บาทนับแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันฟ้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จะคิดในต้นเงิน 6,000 บาท ถึงวันฟ้องได้เพียง 1 เดือนเท่านั้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 500 บาท

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งสอง 400 บาท

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายมาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองเล่นแชร์กันมีผู้เล่นทั้งหมด 23 มือมือละ 500 บาท โจทก์ทั้งสองเป็นนายวง และจำเลยทั้งสองเป็นลูกวงเล่นจำนวน 2 มือ จำเลยทั้งสองเปียแชร์แล้วทั้งสองมือและส่งเงินแชร์ถึงงวดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2527 แล้วไม่ส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์อีกจนถึงงวดสุดท้ายรวม 6 เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท และโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังเล่นแชร์มือละ 1,000 บาท อีก 1 วง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 นางสาวนพมาศ บุญอ้อม บุตรสาวจำเลยทั้งสองเข้าซื้อรถยนต์ปิกอัพ 1 คัน จากห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยธาดาลพบุรีและนำมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าบ้าน จำเลยทั้งสอง โจทก์ที่ 2 ขึ้นไปสตาร์ทรถยนต์ดังกล่าวเป็นเหตุให้รถแล่นไปชนผนังห้องน้ำได้รับความเสียหาย โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 กับนางสาวนพมาศได้นำรถดังกล่าวไปเปลี่ยนใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยธาดาลพบุรีคิดค่าเสียหายในการเปลี่ยนรถ โจทก์ทั้งสองยอมชดใช้ค่าเสียหายแทนนางสาวนพมาศแต่เนื่องจากโจทก์ทั้งสองไม่มีเงินพอ โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 จึงตกลงให้จำเลยที่ 1 เปียแชร์วงมือละ 1,000 บาท ไปชำระค่าเสียหายดังกล่าวและโจทก์จะเป็นผู้ส่งเงินแชร์วงดังกล่าวและแชร์วงมือละ 500 บาท คดีนี้แทน มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองที่จะต้องวินิจฉัยว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหรือหักกลบลบหนี้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายที่โจทก์ที่ 2 ทำละเมิดต่อนางสาวนพมาศจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ อาจบังคับตามข้อตกลงดังกล่าวได้ จำเลยทั้งสองจึงต้องชำระเงินแชร์ที่โจทก์ทั้งสองได้ออกแทนไปเป็นเงิน 6,000 บาท และนี้ดังกล่าวเป็นหนี้เงิน โจทก์ทั้งสองมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัด คดีนี้เป็นการเล่นแชร์ จำเลยทั้งสองต้องส่งเงินแชร์ให้แก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,000 บาท จำเลยทั้งสอง

ผิคนัดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 จึงต้องคิตดอกเบี๊ยะในต้นเงิน1,000 บาท ของ
แต่ละงวดถึงวันฟ้อง คิตเป็นดอกเบี๊ยะ 187.57 บาทที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน
6,187.57 บาท พร้อมด้วยดอกเบี๊ยะในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 6,000
บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้
เป็นพับ.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>